P U T U S A N

Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**Pendra Hermansyah;**
Tempat Lahir	:	Medan;
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 26 Maret 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Pam Tirtanadi Gg. Lembah Berkah Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Pendra Hermansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H.** Advokat- Advokat dan Paralegal pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL Bersama Yudhistira** berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 715/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN.Mdn., tanggal 14 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 715/Pid.Sus/2024/PN.Mdn., tanggal 14 Mei 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pendra Hermansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pendra Hermansyah dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa lab habis, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 7 (tujuh) plastik klip kosong **dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa **Pendra Hermansyah** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir sungai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi A.M Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setibanya pukul 12.00 Wib para saksi melihat terdakwa Pendra Hermansyah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi A.M Tarigan langsung mendatangi terdakwa dengan menyaru sebagai pembeli sedangkan saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik memantau dari kejauhan, lalu pada saat terdakwa mau menyerahkan narkotika jenis sabu, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa, 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari atas meja di depan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Oteh (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1196/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Pendra Hermansyah** berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendra Hermansyah bahwa hasil analisis tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa **Pendra Hermansyah** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di pinggir sungai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo, saksi A.M Tarigan dan saksi Ari Sanjaya Damanik (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setibanya pukul 12.00 Wib para saksi melihat terdakwa Pendra Hermansyah dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi A.M Tarigan langsung mendatangi terdakwa dengan menyaru sebagai pembeli sedangkan saksi Aman Sebayang, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik memantau dari kejauhan, lalu pada saat terdakwa mau menyerahkan narkotika jenis sabu, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan terdakwa, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa, 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari atas meja di depan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa, dimana sabu tersebut didapat dari Oteh (dalam penyelidikan) untuk dijual terdakwa, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1196/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Pendra Hermansyah** berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama **Pendra Hermansyah** bahwa hasil analisis tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Hendro Kuswoyo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Sar Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Musholla Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal tepatnya dipinggir sungai;
   - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib setiba dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian rekan Saksi mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya memantau Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan rekan Saksi melakukan transaksi tepat sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa serta 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari atas meja didepan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Odeh (DPO) yang didapatkan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi A M Tarigan,** dibawah janji berdasarkan agama kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
   - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Sar Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai;
   - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari informasi yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Musholla Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal tepatnya dipinggir sungai;
   - Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib setiba dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan rekan Saksi lainnya memantau Terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan transaksi tepat sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa serta 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari atas meja didepan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Odeh (DPO) yang didapatkan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge);*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai;
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang laki-laki memesan narkotika jenis sabu sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang ada didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa namun pada saat ingin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh kedua orang tersebut yang mengaku petugas kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa, uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa yangn berfungsi sebagai tempat narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada pembeli dan 1 (satu) unit timbangan elektrik dari atas meja di depan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Oteh (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa lab habis;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1196/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Pendra Hermansyah** berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama **Pendra Hermansyah** bahwa hasil analisis tersebut adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap adalah berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Para Saksi dan kepada Terdakwa dilakukan penangkapan adalah setelah Para Saksi melakukan penyelidikan di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa, benar dari Terdakwa, Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa, uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis sabu yang akan diberukan kepada pembeli dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa, benar narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari seorang laki-laki bernama Oteh (DPO) dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1196/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Pendra Hermansyah berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama Pendra Hermansyah bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. <u>Unsur Setiap Orang;</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Pendra Hermansyah** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. <u>Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I</u>;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima sedangkan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalma terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan” dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedangang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasuka dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, di Jalan PDAM Tirtanadai Gg. Musholla Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya dipinggir sungai Para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh Para Saksi mengenai adanya transaksi narkotika jenis sabu di Jalan PDAM Tirtanadi Gg. Musholla Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal tepatnya dipinggir sungai. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Para Saksi langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib setiba dilokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi A M Tarigan mendatangi Terdakwa dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli sedangkan rekan Saksi lainnya memantau Terdakwa dari kejauhan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saksi A M Tarigan melakukan transaksi tepat sebelum Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, serta Terdakwa dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari tangan kanan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa, uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh plastik klip kosong dari saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa yang digunakan sebagai tempat narkotika jenis sabu yang akan diberukan kepada pembeli dan 1 (satu) unit timbangan elektrik yang digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1196/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Pendra Hermansyah berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa atas nama Pendra Hermansyah bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Aptka yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta yang membuktikan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternantif kesatu telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu*;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa untuk mempertangung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa lab habis, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 7 (tujuh) plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperintahkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya ;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Pendra Hermansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" *tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Pendra Hermansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram sisa lab habis;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 7 (tujuh) plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat** tanggal **23 Agustus 2024** oleh **Arfan Yani S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.,** dan **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Siahaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Tommy Eko Pradityo, S.H.,** selaku Jaksa Penuntut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum dan **Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Arfan Yani, S.H.**
Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)